

Príkazná zmluva č. 25/1/12236/1

uzatvorená podľa § 724 nasledujúcich zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Slovenská národná akreditačná služba (ďalej len „príkazca“)

sídlo: Karloveská 63, P. O. Box 74
840 00 Bratislava 4

IČO: 30809673

IČ DPH: SK2020815115

číslo účtu vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0036 9571

zastúpená: Ing. Štefanom Králom, PhD., riaditeľom

Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov zapísaná v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

a

2. doc. Ing. Šrámek Juraj, PhD. (ďalej len príkazník)

adresa trvalého pobytu:

dátum narodenia:

korešpondenčná adresa:

číslo účtu vo formáte IBAN:

Článok 1

Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je záväzok príkazníka vykonať pre príkazcu činnosť, ktorá spočíva v:

Expertné stanovisko k nápravným opatreniam
Vypracovanie Ostatných zistení z posudz. na mieste
Preštudovanie šp. technickej dokumentácie
Preskúmanie zložiek
Expertná činnosť pri posúdení na mieste
Poskyt. exp. poznatkov a posudkov posudzovateľom
Sledovanie výkonu skúšok
Pohovory s pracovníkmi
položky RA: 1,2,4,7,8
posúdenie vykonaných programov PT v podľa rozsahu akreditácie

1.2 Príkazník sa zaväzuje vykonať činnosť podľa bodu 1.1 a to:

- vo funkcii: Expert (A)
- pre typ služby: Dohľad
- v počte 3,00 dní posudzovania na mieste plnenia podľa článku 3.

1.3 Na účely tejto zmluvy sa za výstupy z posudzovania považujú najmä, ale nie výlučne Správa o posúdení dokumentácie, Ostatné zistenia, Kontrolné otázky, Záznam o nezhode, Správa SNAS o zisteniach z posudzovania na mieste/svedeckého posudzovania, Súhrnná správa.

Článok 2

Doba plnenia

- 2.1 Doba plnenia začína dňom, keď príkazca odovzdá príkazníkovi informácie a podklady potrebné na splnenie predmetu zmluvy. Príkazca odovzdá informácie a podklady pred začiatkom posudzovania e-mailom alebo v listinnej podobe.
- 2.2 Termín posúdenia na mieste bude dohodnutý s každým členom posudzovacej skupiny alebo inšpekčnej skupiny a akreditovanou osobou, žiadateľom o akreditáciu, testovacím pracoviskom s Osvedčením o súlade so správnou laboratórnou praxou (ďalej len „Osvedčenie SLP“) alebo so žiadateľom o Osvedčenie SLP a je súčasťou pripraveného programu posudzovania na mieste alebo programu svedeckého posudzovania.
- 2.3 Závazok príkazníka podľa tejto zmluvy je splnený odovzdaním výstupov z posudzovania špecifikovaných v článku 1, tejto zmluvy, ak k nej neuplatní v primeranej lehote odôvodnené výhrady vedúci posudzovateľ, vedúci inšpektor alebo príkazca.

Článok 3

Miesto plnenia

- 3.1 Posudzovanie na mieste bude vykonané u akreditovanej osoby, žiadateľa o akreditáciu, testovacieho pracoviska s Osvedčením SLP alebo žiadateľa o Osvedčenie SLP:
obchodné meno/názov:
sídlo:
IČO:
pracovisko:
číslo služby: 12236
- 3.2 V prípade svedeckého posudzovania bude posudzovanie vykonané u žiadateľa o akreditáciu alebo akreditovanej osoby alebo u klienta žiadateľa o akreditáciu alebo akreditovanej osoby.

Článok 4

Odmena príkazníka a platobné podmienky

- 4.1 Odmena príkazníka za vykonanie činnosti podľa tejto zmluvy je stanovená v zmysle dokumentu RR-03 Zásady stanovenia výšky odmien príkazníkom za služby poskytované SNAS
vo výške 1020,00 €
slovom jedentisícdvadsať €
- 4.2 Lehota splatnosti odmeny za služby je 30 dní a začína plynúť odo dňa rozhodnutia príkazcu vo veci akreditačnej služby.
- 4.3 Príkazca neposkytne príkazníkovi prostriedky na vykonanie činnosti podľa čl. 1.
- 4.4 V prípade vzniku výdavkov súvisiacich s posudzovaním (napr. doprava, ubytovanie, víza, komerčné poistenie) si príkazník hradí tieto výdavky sám. Výdavky preukázateľne vzniknuté pri posudzovaní budú príkazníkovi zúčtované na základe predložených dokladov.
- 4.5 Príkazník je povinný najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa skočenia posudzovania na mieste doručiť príkazcovi písomné doklady potrebné na riadne vykonanie zúčtovania.
- 4.6 O výsledok zúčtovania preukázaných výdavkov bude upravená suma odmeny uvedenej v bode 4.1

Článok 5

Práva a povinnosti zmluvných strán

5.1 Príkazník je povinný:

- 5.1.1 vykonať činnosť podľa tejto zmluvy osobne, v požadovanej kvalite, termínoch dohodnutých v tejto zmluve a podľa aktuálnych poznatkov vedy a techniky na vysokej odbornej úrovni,
- 5.1.2 dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy politiky a postupy dané príkazcom a ďalšie pokyny príkazcu pre činnosť člena posudzovacej skupiny alebo inšpekčnej skupiny,
- 5.1.3 odovzdať výstupy z posudzovania podľa článku 1 vedúcemu posudzovateľovi, vedúcemu inšpektorovi, alebo príkazcovi najneskôr do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa vykonania predmetu zmluvy v zmysle článku 1 bodu 1.1 tejto zmluvy.

Za deň vykonania predmetu zmluvy sa považuje:

- a. – v prípade vedúceho posudzovateľa/inšpektora
 - deň vykonania posudzovania na mieste ak nebola zistená nehoda a boli odovzdané všetky výstupy členov PS a posudzovanie na mieste sa neviaže na svedecké posudzovanie,
 - deň vykonania svedeckého posudzovania ak nebola zistená nehoda a boli odovzdané všetky výstupy členov PS,
 - deň posúdenia a potvrdenia odstránenia každej nehody, ktoré, ak nehoda bola zistená, sa má vykonať do 10 dní odo dňa doručenia dôkazov,
 - deň posúdenia a potvrdenia správy z auditu po vykonaní svedeckého posudzovania, ktoré sa má vykonať do 10 dní odo dňa doručenia správy,
- b. – v prípade posudzovateľa/inšpektora
 - deň vykonania posudzovania na mieste ak nebola zistená nehoda a boli odovzdané všetky výstupy priradených expertov,
 - deň vykonania svedeckého posudzovania ak nebola zistená nehoda a boli odovzdané všetky výstupy priradených expertov,
 - deň posúdenia a potvrdenia odstránenia každej nehody, ktoré, ak nehoda bola zistená, sa má vykonať do 10 dní odo dňa doručenia dôkazov,
- c. – v prípade experta
 - deň vykonania posudzovania na mieste ak nebola zistená nehoda,
 - deň vykonania svedeckého posudzovania, ak nebola zistená nehoda,
 - deň posúdenia a potvrdenia odstránenia nehody, ak táto bola zistená, na pokyn nadradeného člena posudzovacej skupiny, ktoré sa má vykonať do 10 dní odo dňa doručenia dôkazov.

V prípade objektívnych dôvodov môže príkazca na žiadosť príkazníka túto lehotu predĺžiť.

- 5.1.4 vrátiť príkazcovi podklady, ktoré mu odovzdal za účelom plnenia predmetu zmluvy,
- 5.1.5 odstrániť podľa pripomienok príkazcu nedostatky výstupov z posudzovania v lehote určenej vedúcim posudzovateľom, vedúcim inšpektorom alebo príkazcom,
- 5.1.6 zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch a zisteniach týkajúcich sa žiadateľa o akreditáciu, akreditovanej osoby, žiadateľa o Osvedčenie SLP alebo testovacieho pracoviska s Osvedčením SLP a na vyžiadanie so svojimi zisteniami oboznámiť iba žiadateľa o akreditáciu alebo akreditovanú osobu alebo testovacie pracovisko s Osvedčením SLP alebo žiadateľa o Osvedčenie SLP vrátane poskytnutia potrebného vysvetlenia.

5.2 Príkazník je oprávnený:

- 5.2.1 požadovať od príkazcu potrebnú súčinnosť, najmä poskytnutie informácií a podkladov o akreditovanej osobe alebo žiadateľovi o akreditáciu alebo o testovacom pracovisku s Osvedčením SLP alebo žiadateľovi o Osvedčenie SLP.

5.3 Príkazca je povinný:

- 5.3.1 poskytnúť príkazníkovi potrebnú súčinnosť, najmä odovzdanie informácií a podkladov o akreditovanej osobe alebo žiadateľovi o akreditáciu alebo o testovacom pracovisku s Osvedčením SLP alebo žiadateľovi o Osvedčenie SLP najneskôr pred termínom posúdenia na mieste a pri následnom zisťovaní ďalších informácií alebo pri zabezpečení ďalších podkladov, ktoré majú priamy vzťah k predmetu zmluvy.

5.4 Príkazca je oprávnený:

- 5.4.1 vykonávať priebežnú kontrolu plnenia predmetu zmluvy,
- 5.4.2 odvolať zmluvu, ak príkazca zistí, že príkazník porušuje právne predpisy alebo politiky a postupy dané príkazcom,
- 5.4.3 odmietnuť prijať výstupy z posudzovania a odvolať zmluvu, keď nebude plnenie spracované v súlade s touto zmluvou alebo nebude úplné a nebude možné nedostatky odstrániť,
- 5.4.4 žiadať vrátenie všetkých podkladov, ktoré príkazníkovi odovzdal na zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy,
- 5.4.5 v prípade nesplnenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pristúpiť ku kráteniu odmeny pre príkazníka v súlade s tabuľkou 3 dokumentu RR-3, a to v prípade nevykonania činnosti určenej v predmete zmluvy až do výšky 100 %, v prípade nedodržania termínu vykonania posudzovania a/alebo dodania výstupov z posudzovania až do výšky 50 % a v prípade neúplného dodania výstupov z posudzovania až do výšky 50 %.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

- 6.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 6.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov deň po dni zverejnenia zmluvy v centrálnom registri zmlúv.
- 6.3 Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné uzatvoriť len písomnou formou po dohode zmluvných strán.
- 6.4 Všetky daňové a odvodové povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sú záväzkom príkazníka.
- 6.5 Príkazník svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentmi príkazcu.
- 6.6 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie.
- 6.7 V prípade, ak sa plnenie predmetu zmluvy stane nemožným z dôvodov na strane príkazcu, táto zmluva zaniká.
- 6.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú k uzavretiu tejto zmluvy plne spôsobilé, že táto zmluva vyjadruje ich skutočnú, slobodnú, vážnu vôľu a vôľu bez omylu, že obsah tejto zmluvy je určitý a zrozumiteľný, že zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Bratislave, dňa 03.06.2025

.....
príkazca

.....
príkazník